

1028636-28.2022.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Extinção do Crédito Tributário

Magistrado: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80 - 5º andar, São Paulo-SP - cep 01501-908

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1028636-28.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1028636-28.2022.8.26.0053

Classe - Assunto:

Mandado de Segurança Cível - Extinção do Crédito Tributário

Impetrante:

Gab Transportes Ltda

Litisconsorte Passivo e Impetrado:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GAB TRANSPORTES LTDA contra ato do DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA - DI CAR e OUTROS, feito que segue rito especial da Lei nº 12.016/09.

Alega em suma que funcionário seu passou a ser notificado por conta de infrações às leis de trânsito praticadas na condução do veículo automotor marca FORD, modelo CARGO, placas JVL-7125. Aduz que referido veículo nunca integrou sua frota e que teve acesso a documento de transferência propriedade, momento em que teve ciência da existência de fraude no registro de referido veículo automotor. Em função da constatação, foi instaurado inquérito policial, momento em que restou apurada, no âmbito investigatório, a existência de crime de estelionato, tem a impetrante como vítima.

Diante de tal panorama, entende que não deve ser responsabilizada pelo recolhimento de IPVA e multas praticadas na condução de referido veículo automotor.

Ao final, pede a concessão da segurança para reconhecimento da inexigibilidade de IPVA e multas praticadas na condução do veículo automotor descrito na petição inicial.

O pedido de medida liminar restou indeferido.

Devidamente notificada, a autoridade pública apresentou informações-defesa. Em preliminar, arguiu ilegitimidade do ESTADO DE SÃO PAULO, inadequação da via eleita e falta de interesse em agir. No mérito, defendeu a legalidade do procedimento adotado pela Administração para registro do veículo automotor e ausência de provas de que o impetrante nunca teve envolvimento com veículo automotor descrito na petição inicial.

O Ministério Público manifestou desinteresse em opinar no feito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Primeiramente, de rigor o afastamento das preliminares, pois a via eleita pelo autor, em tese, é apta à impugnação do lançamento de IPVA, o ESTADO DE SÃO PAULO é o destinatário do IPVA lançado em desfavor do impetrante e a prova documental que instrui a petição inicial autoriza se concluir que o impetrante nunca teve relação com veículo automotor em comento.

No mérito, de rigor a procedência parcial dos pedidos.

Sustenta a parte autora ter em seu nome veículo automotor registrado de forma fraudulenta, fato é objeto de investigação criminal junto à Polícia Judiciária, com reconhecimento da prática de crime de estelionato.

Resta controvertida a legitimidade da autora em defender o interesse em defender a procedência dos pedidos de natureza declaratória negativa.

Ainda que a documentação apresentada não dê a certeza de quem foi o fraudador que requereu e conseguiu o registro fraudulento de veículo automotor em nome do impetrante, não há como se exigir a prova de fatos negativos impossíveis para o impetrante de serem demonstrados. Assim, é de se admitir a argumentação no sentido da ilicitude da operação de registro do veículo automotor por terceiro.

Configurando-se inexistente a propriedade da parte impetrante sobre o bem, são inexigíveis em relação a ela os lançamentos de IPVA, pois o reconhecimento da propriedade do veículo automotor é pressuposto para a assunção da condição de contribuinte do referido tributo estadual.

E nesse sentido prevê a Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2009:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;
II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir

do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

A não comunicação anterior, administrativa ou judicial, ao DETRAN acerca do ocorrido não é impedimento para a procedência da ação quanto a este tópico, tampouco é motivo para penalizar o autor, pessoa de boa-fé e estranha aos fatos que ensejaram a tributação.

Esse também é o entendimento do E.TJSP:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. Veículo objeto de busca e apreensão. Decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão reconhecendo a ilegitimidade ativa do Banco Panamericano e determinando a devolução do automóvel não cumprida, gerando indenização ao autor no valor do bem. Dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses em que não é possível o exercício da propriedade do veículo, em virtude da descaracterização do seu domínio ou de sua posse, conforme entendimento extraído do artigo 1º do Decreto nº 40.846/96. Precedentes desta C. Câmara. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso de apelação não provido. (Apelação nº 1014325-50.2015.8.26.0482, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCELO SEMER, j. em 30.1.2017)

Todavia, considerando que não é o ESTADO DE SÃO PAULO o responsável pela aplicação de multas de trânsito, não há como se reconhecer o direito ao afastamento de referidas infrações com repercussões econômicas em desfavor de terceiro e que não inegrou o polo passivo da lide.

Com efeito, a pretensão declaratória negativa em relação às infrações de trânsito devem ser dirigidas em face aos agentes fiscalizadores do trânsito que as impuseram e que estão localizados no Estado de Santa Catarina ou em relação à União Federal, em relação às infrações impostas pela Polícia Rodoviária Federal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos lançamentos de IPVA decorrentes da propriedade do veículo automotor marca FORD, modelo CARGO 4532, placas JVL-7125, Renavam 00981311261, em relação à parte impetrante.

Deixo de condenar as autoridades públicas em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 25 da Lei nº 12.016/09, na Súmula 512 do STF e na Súmula 105 do STJ. Condeno-o nas custas processuais em aberto.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA